

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת רון כץ

פ/25/2688

הצעת חוק הסדרת העיסוק בייצוג דוגמנים, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה להסדיר את העיסוק בייצוג דוגמנים כדי להבטיח כי שירותי ייצוג דוגמנים יינתנו בצורה נאותה ומקצועית.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "דוגמן" – כהגדרתו בחוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות;
- "המנהל" – המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה או מי שהוא הסמיך לעניין זה;
- "חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות" – חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התשע"ב-2012¹;
- "מותג" – כהגדרתו בחוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות;
- "מפרסם" – כהגדרתו בחוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות;
- "מייצג דוגמנים" – אדם המשמש כנציגו של דוגמן ונותן לו שירותי ייצוג בתעשיית הדוגמנות, במסגרת התקשרות חוזית ביניהם;
- "פרסומאי" – כהגדרתו בחוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות;
- "פרסומת" – כהגדרתה בחוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות;
- "ייצוג דוגמנים" –
- (1) ייצוג דוגמן מול פרסומאי, מפרסם ומותג;
- (2) תיווך בין דוגמן לפרסומאי, מפרסם או מותג לצורך הפקת פרסומת בשכר;
- "השר" – שר הכלכלה והתעשייה.
- העסקת דוגמן 3. דוגמן שיוצג על ידי מייצג דוגמנים ייחשב כעובדו של מייצג הדוגמנים.
- איסור עיסוק 4. לא יעסוק אדם בייצוג דוגמנים, אלא אם כן הוא בעל רישיון בתוקף לפי חוק

¹ ס"ח התשע"ב, עמ' 230.

זה (בחוק זה – רישיון).

5. ייחוד התואר לא יציג אדם את עצמו או את מי שפועל מטעמו, במישרין או בעקיפין, כמייצג דוגמנים ולא יפרסם אדם כי הוא או מי שפועל מטעמו מייצג דוגמנים, אלא אם כן הוא בעל רישיון למתן שירותי ייצוג לדוגמנים.
6. איסור התחזות לא יתחזה אדם לבעל רישיון, ולא ישתמש בתואר או בכינוי שמשתמע מהם שהוא בעל רישיון אלא אם כן הוא בעל רישיון.
7. הענקת רישיון המנהל יעניק רישיון לפי הוראות חוק זה.
8. תנאים לקבלת רישיון מי שנתקיימו בו כל אלה, זכאי לקבל רישיון:
- (1) מלאו לו 21 שנים לפחות ;
- (2) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל ;
- (3) הוא לא הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל רישיון, ולא הוגשו נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור שטרם ניתן בהם פסק דין סופי ;
- (4) הוא עבר השתלמות בנושא מניעה של הטרדה מינית, כמשמעותה בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998² ;
- (5) הוא השלים קורס הכשרה בנושא ייצוג דוגמנים ;
- (6) הוא עמד בבחינת ההסמכה לפי סעיף 12.
9. החלטה בבקשה להעניק רישיון, להתנות את מתן הרישיון בתנאים או לדחות בקשה למתן רישיון כאמור, ובלבד שייתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו בטרם יחליט על התניה או על דחייה כאמור ; החלטת המנהל בדבר התניה או דחייה כאמור תהיה מנומקת בכתב.
10. (א) המנהל ינהל מרשם שבו יירשמו בעלי רישיון (בחוק זה – מרשם) ; המרשם יכלול את שמו של בעל הרישיון, את מספר הרישיון שברשותו, ואת מועד קבלתו.
- (ב) ביטול רישיון, התלייתו או התנייתו בתנאים, יצוינו במרשם.
- (ג) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה ובכל דרך נוספת שיורה השר.
11. ועדה מייעצת (א) השר ימנה ועדה מייעצת (בחוק זה – הוועדה) ואלו חבריה :

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

(1) נציג משרד הכלכלה והתעשייה שימנה השר והוא יהיה היושב ראש ;

(2) נציג משרד הרווחה והביטחון החברתי שימנה שר הרווחה ;

(3) נציג משרד המשפטים שימנה שר המשפטים ;

(4) נציג משרד החינוך שימנה שר החינוך ;

(ב) הוועדה המייעצת תייעץ לשר בנושאים הבאים :

(1) השתלמות בנושא מניעת הטרדה מינית ;

(2) תכניות לימוד לקורס הכשרה בנושא ייצוג דוגמנים ;

(3) בחינות כאמור בסעיף 12 ;

(4) הענקת רישיון, ביטולו והתנייתו כאמור בסעיף 9 ;

(5) פיקוח על עבודת מייצגי דוגמנים ואופן ההתקשרות בינם לבין דוגמנים.

12. בחינה (א) השר יקבע, לאחר התייעצות עם הוועדה, את נושאי בחינת ההסמכה ואת סדריה ;

(ב) הבחינה תיערך לפחות פעמיים בשנה.

13. חידוש רישיון בעל רישיון ישתתף בהשתלמות מקצועית אחת לשלוש שנים מיום קבלת הרישיון לצורך חידוש רישיונו ; עמידה בהוראה זו תהא תנאי לתוקף רישיונו של בעל הרישיון.

14. עונשין המפר הוראה מהוראות סעיפים 4 עד 6 דינו – מאסר שלוש שנים.

15. דיווח לכנסת השר ידווח לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת פעמיים בשנה, ביום 1 בינואר וביום 1 ביולי, על פעילות משרדו ליישום הוראות חוק זה.

16. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

17. תחילה תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו ברשומות (בחוק זה – יום התחילה).

18. הוראות מעבר (א) מי שעסק ערב יום התחילה בייצוג דוגמנים במשך 5 שנים רצופות לפחות, זכאי לקבל רישיון ובלבד שמתקיימים בו התנאים הקבועים בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 8.

(ב) מי שעסק ערב יום התחילה בייצוג דוגמנים במשך תקופה של פחות מחמש שנים יהיה זכאי למתן רישיון למתן שירותי ייצוג דוגמנים בתנאי שעבר

השתלמות מקצועית מיוחדת ובחינה מיוחדת, ובלבד שמתקיימים בו התנאים
הקבועים בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 8.

תיקון לחוק בתי 19. בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000³, בתוספת הראשונה, בפרט
המשפט לעניינים 21, בסופו יבוא:
מינהליים

"(31) חוק הסדרת העיסוק בייצוג דוגמנים, התשפ"ב-2021".

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק זה נועד להסדיר את ייצוג הדוגמנים בתעשיית הדוגמנות. נותני שירותי הייצוג פועלים כמתווכים
בין הדוגמנים המיוצגים על ידם לבין מפרסמים וחברות מסחריות. זאת, תוך שימוש והדגשת המראה
החיצוני של הדוגמנים כמעין אובייקט שיווקי, שבגינו חשופים הדוגמנים לביקורות והערות אישיות על
רקע מראם החיצוני.

על אף רגישות זאת, מקצוע זה המכונה "סוכן דוגמנים ודוגמניות" – מעולם לא הוסדר בחקיקה
בישראל ונותר תחום פרוץ, ללא פיקוח ממשלתי.

בוואקום שנוצר, בהיעדר הסדרת המקצוע, נציגי דוגמנים ודוגמניות (להלן – הסוכנים) הונו וניצלו את
הדוגמנים, בלי שגורם ממשלתי ייתן על כך את הדעת. בפעמים רבות, ניצלו הסוכנים את תמימותם של
הדוגמנים והדוגמניות כדי לקבל טובות הנאה אישיות, חצו קווים אדומים ביחסי עובד-מעביד, וניצלו את
מרותם כדי להעיר הערות, להטריד ולתקוף מינית את הדוגמנים והדוגמניות שאותם ייצגו.

למרבה הצער, תופעות אלה הפכו לחזון נפרץ בתעשיית הדוגמנות. לאחרונה פורסם בתקשורת על
הערות, הטרדות ותקיפות מיניות מצד סוכן מוכר בתעשייה, וזאת לאחר שנים של קשר שתיקה בין
גורמים שידעו ולא אמרו דבר.

על תעשיית הדוגמנות מרחפת עננה מדאיגה שצריכה להטריד את כלל החברה הישראלית ולעורר
לפעולה בנושא. חוק זה מוצע כדי להילחם בתופעות אלו שרווחות בתעשיית הדוגמנות ולהפוך את ייצוג
הדוגמנים לעיסוק מקצועי שיבטיח שירות נאות, מקצועי ומפוקח.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת לימור מגן
תלם וקבוצת חברי כנסת (פ/24/2224).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/24/3551).
הצעת החוק זהה לפ/24/3551 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)

³ ס"ח התש"ס, עמ' 190.

